



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ ООО“HURSHIDA ENTER DELUX”

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наши Деловые партнеры



2. Сфера применения



3. Общие принципы



4. Этичное поведение



5. Честность в делах



6. Не останавливаться на достигнутом



7. Надлежащая проверка (Due diligence)



8. Соблюдение применимого законодательства



9. Взятничество и коррупция



10. Подарки и представительские расходы



11. Конфиденциальность и защита персональных данных



12. Действия, ограничивающие конкуренцию



13. Конфликт интересов



14. Интеллектуальная собственность



СОДЕРЖАНИЕ

15. Отмывание денежных средств



16. Запрет договоров в устной форме



17. Международные торговые и экономические санкции



18. Права человека



19. Принудительный труд



20. Детский труд



21. Открытость и честность отношений



22. Недопущение дискриминации



23. Охрана здоровья и труда



24. Охрана окружающей среды и предотвращение загрязнений



25. Ответственный подход к выбору источников минерального сырья



26. Точность и полнота учёта



27. Программа по соблюдению настоящего Кодекса



28. Сообщения о нарушениях



1. Наши Деловые партнеры



В связи с развитием всесторонних связей в мировой экономике HURSHIDA ENTER DELUX стремится внедрить лучшую систему снабжения. Мы ценим взаимоотношения с нашими поставщиками, агентами, подрядчиками, посредниками, дилерами, дистрибьюторами, сторонними провайдерами услуг и другими деловыми партнёрами (совместно именуемыми «Деловые партнёры»), которые предоставляют высококачественные, инновационные продукты и услуги по конкурентным ценам, способствуют снижению рисков нашего бизнеса, соблюдают все применимые законы, придерживаются высочайших этических стандартов, создают реальную добавочную стоимость для наших клиентов (покупателей) и, как минимум, соответствуют требованиям, установленным Кодексом.

2. Сфера применения



Действие настоящего Кодекса распространяется на Деловых партнёров, а также на их дочерние и зависимые общества, субподрядчиков и агентов, действующие как лицензированные либо авторизованные дистрибьютеры или официальные дилеры и реализующих их продукцию и услуги HURSHIDA ENTER DELUX. Мы настаиваем, чтобы Деловые партнёры требовали от своих партнеров соответствующего уровня признания принципов настоящего Кодекса.



3. Общие принципы



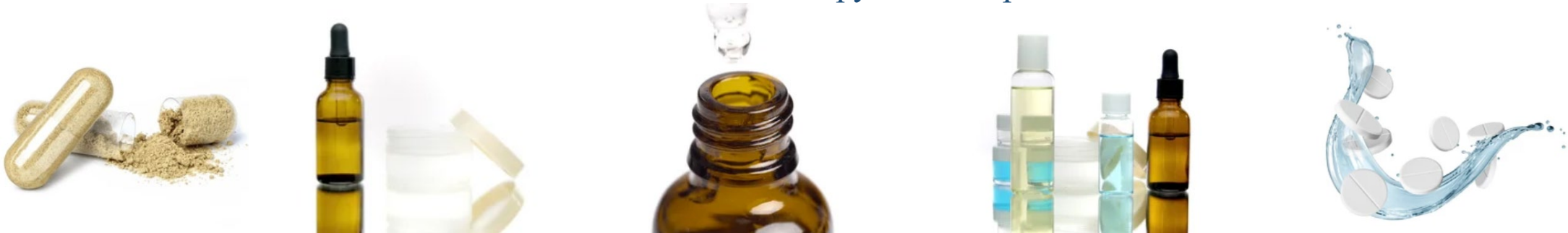
Действуя как социально ответственная компания, уважая права человека и придерживаясь высочайших стандартов этики поведения и профессиональной деятельности, HURSHIDA ENTER DELUX улучшает показатели бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы в полной мере привержены этим принципам и требуем от наших Деловых партнёров, чтобы они разделяли эту приверженность и выполняли обязательства, изложенные в настоящем Кодексе. Настоящий Кодекс разработан с учетом передовой практики фармацевтической отрасли, иных международных, законодательных и нормативных требований.



4. Этичное поведение



HURSHIDA ENTER DELUX и Деловые партнёры работают на многих перспективных и динамичных рынках, богатых исключительными возможностями, но при этом связанных со значительными рисками как с этической, так и с операционной точек зрения. Самый верный способ управления такими рисками заключается в соблюдении всех применимых законов, включая законы о противодействии коррупции и взяточничеству, действующие в Республике Узбекистан, США, Великобритании и ЕС. Ни HURSHIDA ENTER DELUX, ни Деловые партнёры не занимаются какой-либо деятельностью и не принимают на себя какие-либо риски, которые привели бы к неэтичным последствиям или нарушению применимых законов.



5. Честность в делах



Мы признаем безусловную ценность честности в поведении и то значение, которое она имеет для нашего бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Это не просто слова. Это наши ценности. Честность и деловая этика имеют значение. Если вы поступаете правильно в любых обстоятельствах, это всегда ценится. Мы совместно с нашими Деловыми партнёрами непрерывно работаем над повышением эффективности как нашей коммерческой деятельности, так и соблюдения настоящего Кодекса.

Честность — краеугольный камень нашей культуры. Завоевание признания как лидера в сфере ценностей и честности — главнейшая движущая сила, формирующая репутацию HURSHIDA ENTER DELUX и основа нашего успеха. Поведение Деловых партнёров влияет на репутацию HURSHIDA ENTER DELUX. Если Деловой партнёр не соблюдает стандарты Кодекса, он не будет являться предпочтительным контрагентом для HURSHIDA ENTER DELUX при размещении будущих заказов, а существующие деловые отношения с ним могут быть прекращены частично или полностью.

6. Не останавливаться на достигнутом



Конкретные требования, изложенные в Кодексе, представляют собой минимальные стандарты для Деловых партнёров. Мы рекомендуем Деловым партнёрам следовать еще более высоким стандартам, даже если они не предусмотрены действующим законодательством Республики Узбекистан.



7. Надлежащая проверка (Due Diligence)



При выборе Деловых партнёров HURSHIDA ENTER DELUX проводит проверку в необходимом объёме с учётом имеющихся рисков. Все Деловые партнёры проходят антикоррупционную проверку до заключения договора. От Деловых партнёров требуется содействие при проведении проверки со стороны HURSHIDA ENTER DELUX полное заполнение всех анкет и форм, своевременное предоставление запрашиваемой документации и прозрачной информации о собственниках и аффилированных лицах.



8. Соблюдение применимого законодательства



Деловые партнёры обязаны соблюдать все применимые законы, подзаконные нормативные акты и стандарты тех стран, в которых они работают. Если применимое законодательство и Кодекс регулируют один и тот же вопрос и не противоречат друг другу, применяется более строгий стандарт. Если какое-либо требование Кодекса противоречит нормам применимых законов, применяются наиболее строгие стандарты, не противоречащие применимым законам.

9. Взятничество и коррупция



Мы прямо заявляем: HURSHIDA ENTER DELUX не приемлет коррупцию и взяточничество в любых формах.

HURSHIDA ENTER DELUX категорически запрещает коррупцию, взяточничество, коммерческий подкуп, мошенничество, хищения, кражи и растраты. Деловые партнёры обязаны соблюдать все применимые законы в сфере противодействия коррупции и вести надлежащий учет, отражающий совершаемые ими сделки и не содержащий ложной или вводящей в заблуждение информации. Деловые партнёры обязуются не давать, не предлагать, не требовать и не соглашаться принимать денежные средства или иные ценности от кого-либо прямо, или косвенно через иное лицо в целях получения незаконных преимуществ для HURSHIDA ENTER DELUX.

От Деловых партнёров ожидается, что они внедряют и поддерживают собственные программы в сфере противодействия коррупции в целях предотвращения и сдерживания неправомерных действий и возможных нарушений закона.



10. Подарки и представительские расходы



Деловые партнёры также обязуются не предлагать подарки, не организовывать представительские мероприятия и не предоставлять иные выгоды, прямо или косвенно, работникам или представителям HURSHIDA ENTER DELUX с целью оказания на них влияния, равно как не предлагать работникам HURSHIDA ENTER DELUX какие-либо подарки и не организовывать представительские мероприятия, независимо от стоимости, в процессе проведения переговоров, конкурсной процедуры или заключения договора с победителем конкурса.



11. Конфиденциальность и защита персональных данных

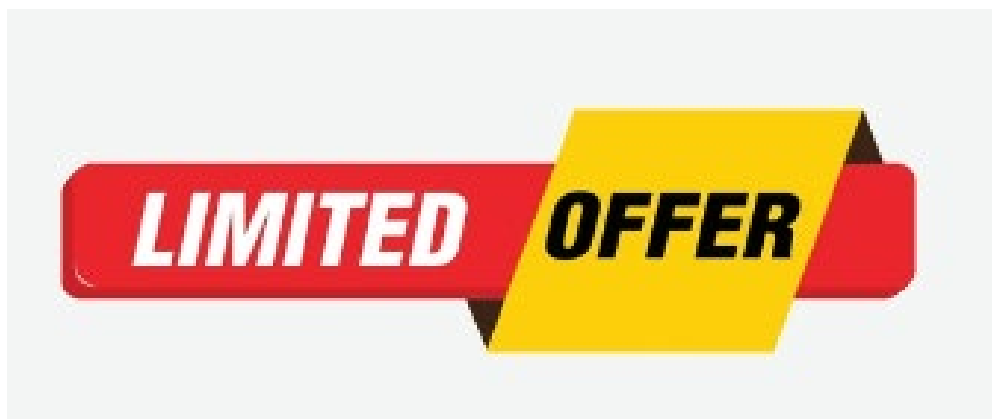


Деловые партнёры обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, касающиеся хозяйственной деятельности HURSHIDA ENTER DELUX, его контрактов, проектов, финансового состояния или показателей, если только иной порядок прямо не согласован с BSI. Деловые партнёры обязаны соответствовать разумным ожиданиям лиц, с которыми они ведут дела, в отношении защиты персональных данных. Деловые партнёры обязаны соблюдать законы и подзаконные нормативные акты в отношении неприкосновенности и безопасности информации в связи со сбором, обработкой и передачей персональных данных. Деловые партнёры обязаны обеспечивать безопасное хранение персональных данных клиентов и исключать возможность их разглашения. Деловые партнёры обязаны обеспечивать надлежащую защиту данных, надежность систем обеспечения безопасности данных и надлежащий надзор за действиями своих работников, работающих с персональными данными HURSHIDA ENTER DELUX.

12. Действия, ограничивающие конкуренцию



Деловые партнёры обязуются не нарушать законодательство о конкуренции и антимонопольные требования, а также не вступать в сговор с целью их нарушения. Деловые партнёры обязаны соответствовать стандартам добросовестного ведения бизнеса, рекламы и конкуренции.



13. Конфликт интересов



Деловые партнёры обязаны доводить до сведения HURSHIDA ENTER DELUX фактические, потенциальные или презюмируемые конфликты интересов, которые могут иметь отношение к HURSHIDA ENTER DELUX. «Конфликт интересов» означает любое обстоятельство, фактическое, потенциальное или презюмируемое, в силу которого сторона может поставить свои финансовые или личные интересы выше своих обязательств, или в силу которых суждения, решения или действия такой стороны могут быть необъективными. Деловым партнёрам следует избегать любых конфликтов интересов, которые могут неблагоприятным образом отражаться на деловых отношениях.



14. Интеллектуальная собственность



Деловые партнёры обязаны уважать права интеллектуальной собственности. Порядок передачи технических решений Деловыми партнёрами должен обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности.



15. Отмывание денежных средств



Деловые партнёры обязаны решительно противодействовать любым формам отмывания денежных средств и принимать меры к тому, чтобы не допускать использования, проводимых Деловыми партнёрами финансовых транзакций третьими лицами в целях отмывания денежных средств.



16. Запрет договоров в устной форме



HURSHIDA ENTER DELUX запрещает заключение сделок с Деловыми партнёрами в устной форме. Все условия предложения услуг и поставки товаров в адрес HURSHIDA ENTER DELUX подлежат согласованию до начала исполнения договорных обязательств и фиксируются в письменной форме.



17. Международные торговые и экономические санкции



Деловые партнёры обязаны соблюдать применимые законы и нормативные акты в сфере международной торговли (включая меры импортного/реимпортного и экспортного/реэкспортного контроля) и экономических санкций. Деловые партнёры обязуются не вести дела с такими сторонами или в таких юрисдикциях, в отношении которых применимые законы или нормативные акты запрещают проведение сделок.



18. Права человека



Деловые партнёры обязаны уважать и соблюдать права человека, установленные Всеобщей декларацией прав человека, принятой ООН. Деловые партнёры обязаны воздерживаться от содействия в любых нарушениях прав человека и обязаны всегда уважать личное достоинство, неприкосновенность личных данных и прав каждого человека. Деловые партнёры обязаны с нетерпимостью относиться к любым формам неприемлемого обращения с работниками, включая, помимо прочего, моральное давление, рукоприкладство, нарушение прав лиц с ограниченными возможностями, рабство и сексуальные домогательства.



19. Принудительный труд



Деловые партнёры не должны использовать какие-либо формы принудительного труда, долговой кабалы, невольного или обязательного труда. Деловые партнёры не могут требовать от работников сдать выданные государством средства идентификации, паспорта или разрешения на работу в качестве условия трудоустройства. Трудовые отношения между Деловыми партнёрами и их работниками должны быть добровольными и не должны основываться на угрозах, запугивании или принуждении.



20. Детский труд

Деловые партнёры не должны использовать детский труд. Если применимым законодательством не установлен минимально допустимый возраст трудоустройства, «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 15-летнего возраста. Минимальный возраст трудоустройства указан в конвенциях Международной организации труда (МОТ).



21. Открытость и честность отношений



Деловые партнёры обязаны поддерживать открытые и честные отношения между работниками и руководством, в которых отсутствовала бы боязнь мести, реванша, запугивания или домогательств, а также обязаны, насколько это возможно в рамках закона, признавать за работниками право на свободу объединений.



22. Недопущение дискриминации



Деловые партнёры обязуются не допускать домогательств к работникам и их незаконной дискриминации. Деловые партнёры обязаны не допускать дискриминации по принадлежности к какой-либо защищаемой законом категории либо по возрасту, расе, цвету кожи, этнической принадлежности, статусу представителя коренной народности, полу, гендерной идентичности или гендерному самовыражению, сексуальной ориентации, инвалидности, беременности, состоянию здоровья, вероисповеданию, социальному происхождению или статусу, политическим пристрастиям, участию в отраслевых ассоциациях или профсоюзах, семейному положению или статусу ветерана при найме или в процессе трудовых отношений, например, в связи с продвижением по службе, награждением и доступом к обучению.



23. Охрана здоровья и труда



В соответствии с международными стандартами, национальными законами и нормативными актами Деловые партнёры обязаны создавать здоровые и безопасные условия труда. Обязательства в отношении охраны труда и производственной безопасности распространяются на всех лиц под контролем Делового партнёра, включая работников и подрядчиков, работающих в помещениях Делового партнёра. Все происшествия со смертельным исходом и происшествия с тяжёлыми травмами, имеющие место в помещениях HURSHIDA ENTER DELUX или в отношении работ, выполняемых в интересах HURSHIDA ENTER DELUX должны отражаться в отчётности.



24. Охрана окружающей среды и предотвращение загрязнений



Деловые партнёры обязаны действовать в соответствии с применимыми стандартами охраны окружающей среды и соблюдать применимые законы в природоохранной сфере, проявляя должную ответственность в работе. В странах с менее развитым или не применяемым должным образом законодательством, Деловые партнёры обязаны стремиться к минимизации загрязнения окружающей среды. Инновационные изменения в продукции и услугах, улучшающие экологическую или социальную ситуацию, равно как и использование экологически чистых технологий следует всемерно поддерживать. Деловые партнёры обязаны принимать меры к исправлению ситуации на тех направлениях работы, которые влекут неблагоприятные последствия для жизни и здоровья людей, природы и окружающей среды.

25. Ответственный подход к выбору источников минерального сырья



Деловые партнёры обязаны принимать разумные меры к исключению использования в своей продукции видов сырья, добыча которых непосредственно или опосредованно финансируется вооружёнными группировками, причастными к нарушениям прав человека.

26. Точность и полнота учёта



Деловые партнёры обязаны не допускать фальсификации учётных данных, равно как и искажать сведения об условиях и методах работы.

27. Программа по соблюдению настоящего Кодекса



Деловые партнёры обязаны стремиться к созданию программы или системы, касающейся проблематики настоящего Кодекса, если такая система еще не создана в существующей структуре Делового партнёра. Такая программа или система должна быть рассчитана на обеспечение соблюдения настоящего Кодекса. Ее целью должно быть снижение операционных рисков, связанных с настоящим Кодексом. В основе такой программы или системы должен лежать принцип непрерывного совершенствования.



28. Сообщения о нарушениях



От Деловых партнёров требуется незамедлительно сообщать о возможных или известных нарушениях настоящего Кодекса. Если у вас есть какие-либо вопросы в отношении настоящего Кодекса, или вы считаете, что кто-то, возможно, нарушил его, просьба обращаться в службу комплаенс по электронному адресу: hurshida_enter@mail.ru или на горячую линию по следующему номеру: +99891-609-47-57. Все сообщения надлежащим образом рассматриваются, при необходимости проводится расследование. HURSHIDA ENTER DELUX считает неприемлемой месть в адрес любого лица, которое пытается поступить правильно, сообщая о проблеме. Лицу, добросовестно сообщившему о возможном неправомерном поведении и впоследствии столкнувшемуся с местью или иными направленными против него действиями в связи с сообщением о проблеме, следует незамедлительно сообщить об этом по указанным выше каналам.